

Expediente N°42-2025/CC1

RAZÓN DE SECRETARÍA TÉCNICA

Lima, 19 de noviembre de 2025

La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) deja constancia que no se obtuvo la constancia de recepción por parte del administrado de la notificación electrónica, que contenía la Resolución N°2 del 13 de febrero de 2025 dirigida a la señora Abigail Raquel Velásquez Andahua a su correo electrónico fuentesbautista16@gmail.com, conforme a lo establecido en el numeral 20.4 del artículo 20 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS¹.

En atención a ello y teniendo en cuenta que, el numeral 26.1 del artículo 26° del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, el TUO de la LPAG)² señala que, en caso de notificaciones defectuosas, la autoridad ordenará volver a notificar dicho acto, subsanando las omisiones en que se hubiese incurrido; por tal motivo, el 13 de noviembre de 2025 se gestionó la notificación de la Resolución N°2 del 13 de febrero de 2025 dirigida a la señora Abigail Raquel Velásquez Andahua a la dirección ubicada en Calle La Victoria, Mz. E, lote 10, distrito de Puente Piedra, provincia y departamento de Lima; la cual figura como domicilio consignado en su escrito de denuncia.



Firma Digital
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Firmado digitalmente por ROA
QUISPE DE SÁNCHEZ Magda
Eveling FAU 20133840533 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 19.11.2025 17:59:25 -05:00

EVELING ROA QUISPE
Secretaria Técnica
Comisión de Protección al Consumidor N° 1

LSM/JCQ

¹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado mediante DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 20. Modalidades de notificación

20.4. El administrado interesado o afectado por el acto que hubiera consignado en su escrito alguna dirección electrónica que conste en el expediente puede ser notificado a través de ese medio siempre que haya dado su autorización expresa para ello. Para este caso no es de aplicación el orden de prelación dispuesto en el numeral 20.1.

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico señalada por el administrado se entiende válidamente efectuada cuando la entidad reciba la respuesta de recepción de la dirección electrónica señalada por el administrado o esta sea generada en forma automática por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que la notificación ha sido efectuada. La notificación surte efectos el día que conste haber sido recibida, conforme lo previsto en el numeral 2 del artículo 25.

En caso de no recibirse respuesta automática de recepción en un plazo máximo de dos (2) días hábiles contados desde el día siguiente de efectuado el acto de notificación vía correo electrónico, se procede a notificar por cédula conforme al inciso 20.1.1, volviéndose a computar el plazo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24.

(...).

DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019.

Artículo 26°.- Notificaciones

26.1 En caso que se demuestre que la notificación se ha realizado sin las formalidades y requisitos legales, la autoridad ordenará se rehaga, subsanando las omisiones en que hubiesen incurrido, sin perjuicio para el administrado.

26.2 La desestimación del cuestionamiento a la validez de una notificación, causa que dicha notificación opera desde la fecha en que fue realizada.